

「국립농업과학원 청원경찰 징계규정」 일부개정(안)

1. 개정이유

청원경찰 성실 의무 위반 및 품위 유지의 의무 위반 사항, 음주운전 징계 기준 등 상위 현행 규정의 맞춰 현행화 등 미비점을 보완하고자 함.

2. 주요내용

가. 상위기관 징계규정에 따라 자구 수정(규정 제 1조(목적))

나. 부패행위 신고고발 의무, 부정청탁, 성비위 등 성실의무 위반사항 및 마약류 관련 비위인 품위 유지의 위반 사항에 대한 징계기준 마련
(별표 1 징계양정에 관한 기준)

다. 자전거등의 음주운전에 대한 징계기준(별표1의4 음주운전 징계기준)

라. 파면·해임시 보수·수당 부분 재직기간 5년미만인 경우 퇴직급여 감액 추가
(별표3) 징계처분에 따른 효력

3. 참고사항

가. 관계 법령: 청원경찰법, 「청원경찰법 시행령」, 「농촌진흥청 청원경찰 징계규정」

나. 예산조치: 해당 없음

다. 협의기관: 해당 없음

라. 기 타: 신·구조문 대비표(별첨)

국립농업과학원 훈령 제〇〇〇호

「국립농업과학원 청원경찰 징계규정」을 다음과 같이 개정합니다.

2025년 월 일

국립농업과학원장

국립농업과학원 청원경찰 징계규정 일부개정안

국립농업과학원 청원경찰 징계규정 일부를 다음과 같이 개정한다.

제1조 중 "따라 소속 청원경찰의 징계양정에 관한 사항을 규정함"을 "따른 징계사건 처리의 엄정을 기하여 청원경찰의 근무기강 확립에 기여함"으로 한다.

별표 1 제1호 리목을 자목으로 하고, 같은 호에 라, 마, 바, 사, 이목을 다음과 같이 신설한다.

라. 직무 관련 주요부패행위의 신고·고발의무 불이행	파면·해임	정직	정직-감봉	감봉-견책
마. 「부정청탁 및 금품등 수수의 금지에 관한 법률」 제5조에 따른 부정청탁	파면	해임	정직-감봉	견책
바. 「부정청탁 및 금품등 수수의 금지에 관한 법률」 제6조에 따른 부정청탁에 따른 직무수행	파면	파면·해임	정직	감봉-견책
사. 성 관련 비위 피해자 등에게 2차 피해를 입힌 경우	파면	파면·해임	정직	감봉-견책
아. 직무상비밀또는마개정보를 이용한 부당행위	파면	파면·해임	정직	정직-감봉

별표1 제7호 다목 및 리목을 각각 리목 및 마목으로 하고, 같은 호에 다목을 다음과 같이 신설한다.

다. 마약류 관련 비위	파면	파면-해임	해임	정직-감봉
--------------	----	-------	----	-------

별표 1의4을 별지와 같이 한다.

별표 3을 별지와 같이 한다.

신 · 구조문대비표

현행	개정안
제1조(목적) 이 규정은 「청원경찰법」 제5조의2 규정에 <u>따라 소속 청원경찰의 징계양정에 관한 사항을 규정함</u> 을 목적으로 한다.	제1조(목적) ----- ----- <u>따른 징계사건 처리의 엄정을 기하여 청원경찰의 근무기강 확립에 기여함</u> ----- -.

현행					개정안				
비위의 정도 및 과실 여부					비위의 유형				
비위의 유형	비위 심함 + 고의	비위심함+ 중과실 비위약함 +고의	비위심함+ 경과실 비위약함+ 중과실	비위약함+ 경과실	비위의 유형	비위 심함 + 고의	비위심함+ 중과실 비위약함 +고의	비위심함+ 경과실 비위약함+ 중과실	비위약함+ 경과실
1. 성실의무 위반					1. 성실 의무 위반				
가. 공금횡령·유용, 업무상 배임	파면	파면-해임	해임-정직	정직-감봉	가. 공금횡령·유용 및 업무상 배임	파면	파면-해임	해임-정직	정직-감봉
나. 직권남용으로 타인 권리침해	파면	해임	정직	감봉	나. 직권남용으로 타인권리침해	파면	해임	정직	감봉
다. 직무태만 또는 회계질서 문란	파면	해임	정직	감봉-견책	다. 부작위·직무태만	파면	해임	정직	감봉-견책
라. 기 타	파면-해임	정직	감봉	견책	라. 직무 관련 주요부패 행위의 신고·고발의무 불이행	파면-해임	정직	정직-감봉	감봉-견책
2. 복종의무 위반					마. 「부정청탁 및 금품등 수수의 금지에 관한 법률」 제5조에 따른 부정청탁	파면	해임	정직-감봉	견책
가. 지시사항 불이행으로 업무추진에 중대한 차질을 준 경우	파면	해임	정직	감봉-견책	바. 「부정청탁 및 금품등 수수의 금지에 관한 법률」 제6조에 따른 부정청탁에 따른 직무수행	파면	해임	정직-감봉	견책
나. 기타	파면-해임	정직	감봉	견책	사. 성 관련 비위 피해자 등에게 2차 피해를 입힌 경우	파면	파면-해임	정직	감봉-견책
3. 직장 이탈 금지 위반					아. 직무상 비밀 또는 마중개정보를 이용한 부당행위	파면	파면-해임	정직	정직-감봉
가. 집단행위를 위한 직장 이탈	파면	해임	정직	감봉-견책	자. 기타	파면-해임	정직	감봉	견책
나. 무단결근	파면	해임	정직-감봉	견책					
다. 기 타	파면-해임	정직	감봉	견책					
4. 친절·공정의무 위반	파면-해임	정직	감봉	견책					
5. 비밀 엄수 의무 위반									
가. 비밀의 누설·유출	파면	파면-해임	정직	감봉-견책					
나. 개인정보 부정이용 및 무단 유출	파면-해임	해임	정직	감봉-견책					
다. 비밀 분실 또는 해킹 등에 의한 비밀 유출 또는 무단방치	파면-해임	정직	정직-감봉	감봉-견책					
라. 개인정보 무단조회·열람 및 관리 소홀 등	파면-해임	정직	감봉	견책					
마. 그 밖에 보안관계 법령 위반	파면-해임	정직	감봉	견책					
					2. 복종의 의무 위반				
					가. 지시사항 불이행으로 업무추진에 중대한 차질을 준 경우	파면	해임	정직	감봉-견책
					나. 기타	파면-해임	정직	감봉	견책
					3. 근무지 이탈 금지 위반				
					가. 집단행위를 위한 근무지 이탈	파면	해임	정직	감봉-견책
					나. 무단결근	파면	해임	정직-감봉	견책
					다. 기타	파면-해임	정직	감봉	견책
					4. 친절·공정의 의무 위반	파면-해임	정직	감봉	견책
					5. 비밀 엄수의 의무 위반				
					가. 비밀의 누설·유출	파면	파면-해임	정직	감봉-견책
					나. 개인정보 부정이용 및 무단 유출	파면-해임	해임	정직	감봉-견책
					다. 비밀 분실 또는 해킹 등에 의한 비밀 침해 및 비밀유기 또는 무단방치	파면-해임	정직	정직-감봉	감봉-견책
					라. 개인정보 무단조회·열람 및 관리 소홀 등	파면-해임	정직	감봉	견책
					마. 그 밖의 보안관계 법령 위반	파면-해임	정직	감봉	견책

현행

비위의 정도 및 과실 여부	비위 심함 + 고의	비위심함+ 중과실 비위약함 +고의	비위심함+ 경과실 비위약함+ 중과실	비위약함+ 경과실
비위의 유형				
6. 청렴의무 위반	별표 1-2와 같음			
7. 품위유지의 의무 위반 가. 성 관련 비위 나. 음주운전 다. 우월적 지위 등을 이용하여 다른 공무원 등에게 신체적·정신적 고통을 주는 등의 부당행위 라. 기타	파면- 해임	별표 1-3과 같음 별표 1-4와 같음		
		정직	정직-감 봉	감봉-견 책
		정직	감봉	견책
		정직	감봉	견책
8. 영리업무 및 겸직금지 의무 위반	파면- 해임	정직	감봉	견책
9. 정치운동 금지 위반	파면	해임	정직	감봉- 견책
10. 집단행위 금지 위반	파면	해임	정직	감봉- 견책
※ 비교 1. 제7호다목에서 "우월적 지위 등을 이용하여 다른 공무원 등에게 신체적·정신적 고통을 주는 등의 부당행위"란 청원경찰이 자신의 우월적 지위나 관계 등의 우위를 이용하여 업무상 적정범위를 넘어 다음 각 목의 사람에게 신체적·정신적 고통을 주거나 근무환경을 악화시키는 행위를 말한다.				

개정안

비위의 정도 및 과실 여부	비위 심함 + 고의	비위심함+중 과실 비위약함+ 고의	비위심함+ 경과실 비위약함+ 중과실	비위약 함+경 과실
비위의 유형				
6. 청렴의 의무 위반	별표 1의2와 같음			
7. 품위 유지의 의무 위반 가. 성 관련 비위 나. 음주운전 다. 마약류 관련 비위 라. 우월적 지위 등을 이용하여 다른 직원 등에게 신체적·정신적 고통을 주는 등의 부당행위 마. 기타	파면 - 해임	파면-해임	해임	정직- 감봉
	파면- 해임	정직	정직-감봉	감봉- 견책
	파면- 해임	정직	감봉	견책
8. 영리업무 및 겸직 금지 의 무 위반	파면- 해임	정직	감봉	견책
9. 정치운동의 금지 위반	파면	해임	정직	감봉- 견책
10. 집단행위의 금지 위반	파면	해임	정직	감봉- 견책
※ 비교 1. 제7호다목에서 "우월적 지위 등을 이용하여 다른 공무원 등에게 신체적·정신적 고통을 주는 등의 부당행위"란 청원경찰이 자신의 우월적 지위나 관계 등의 우위를 이용하여 업무상 적정범위를 넘어 다음 각 목의 사람에게 신체적·정신적 고통을 주거나 근무환경을 악화시키는 행위를 말한다. 2. 누적 경고자는 경징계 요구(1년 이내 동일사유 2회, 각각의 사유로 3회)				

현행			개정안		
유형	승진 및 근무연수	보수·수당	유형	승진 및 근무연수	보수·수당
파면	▪ 청원경찰 관계 배제	▪ 퇴직급여 및 퇴직수당 1/2 감액 ▪ 성과상여금 미지급(당해년도)	파면	▪ 청원경찰 관계 배제	▪ 퇴직급여 및 퇴직수당 1/2 감액 ▪ 재직기간이 5년 미만인 경우 퇴직급여 1/4 감액 ▪ 성과상여금 미지급(당해년도)
해임	▪ 청원경찰 관계 배제	▪ 퇴직급여 전액 지급이 원 칙 ▪ 급품·향응수수, 공금횡 령·유용으로 해임된 경우 퇴직급여의 1/4 감액 ▪ 성과상여금 미지급(당해년도)	해임	▪ 청원경찰 관계 배제	▪ 퇴직급여 전액 지급이 원 칙 ▪ 급품·향응수수, 공금횡 령·유용으로 해임된 경우 퇴직급여의 1/4 감액 ▪ 재직기간이 5년 미만인 경우 퇴직급여 1/8 감액 ▪ 성과상여금 미지급(당해년도)

[별표 1]

징계양정에 관한 기준(규정 제10조 관련)

비위의 정도 및 과실 여부 비위의 유형	비위심함 + 고의	비위심함+중과실 비위약함+고의	비위심함+경과실 비위약함+중과실	비위약함+경과실
1. 성실 의무 위반				
가. 공금횡령·유용 및 업무상 배임	파면	파면-해임	해임-정직	정직-감봉
나. 직권남용으로 타인 권리침해	파면	해임	정직	감봉
다. 부작위·직무태만	파면	해임	정직	감봉-견책
라. 직무 관련 주요 부패 행위의 신고·고발 의무 불이행	파면-해임	정직	정직-감봉	감봉-견책
마. 「부정청탁 및 금품등 수수의 금지에 관한 법률」 제5조에 따른 부정청탁	파면	해임	정직-감봉	견책
바. 「부정청탁 및 금품등 수 수의 금지에 관한 법률」 제6조에 따른 부정청 탁에 따른 직무수행	파면	파면-해임	정직	감봉-견책
사. 성 관련 비위 피해자 등에게 2차 피해를 입힌 경우	파면	파면-해임	정직	감봉-견책
아. 직무상 비밀 또는 미공개 정보를 이용한 부당행위	파면	파면-해임	정직	정직-감봉
자. 기타	파면-해임	정직	감봉	견책
2. 복종의 의무 위반				
가. 지시사항 불이행으로 업무추진에 중대한 차질을 준 경우	파면	해임	정직	감봉-견책
나. 기타	파면-해임	정직	감봉	견책
3. 근무지 이탈 금지 위반				
가. 집단행위를 위한 근 무지 이탈	파면	해임	정직	감봉-견책
나. 무단결근	파면	해임	정직-감봉	견책
다. 기타	파면-해임	정직	감봉	견책
4. 친절·공정의 의무 위반	파면-해임	정직	감봉	견책

비위의 정도 및 과실 여부 비위의 유형	비위심함 + 고의	비위심함+중과실 비위약함+고의	비위심함+경과실 비위약함+중과실	비위약함+경과실
5. 비밀 엄수의 의무 위반 가. 비밀의 누설·유출 나. 개인정보 부정이용 및 무단유출 다. 비밀분실또는해킹등에 의한 비밀 침해 및 비밀유기 또 는 무단방치 라. 개인정보 무단조회· 열람 및 관리 소홀 등 마. 그 밖의 보안관계 법 령 위반	파면 파면-해임 파면-해임 파면-해임 파면-해임	파면-해임 해임 정직 정직 정직	정직 정직 정직-감봉 감봉 감봉	감봉-견책 감봉-견책 감봉-견책 견책 견책
6. 청렴의 의무 위반	별표 1의2와 같음			
7. 품위 유지의 의무 위반 가. 성 관련 비위 나. 음주운전 다. 마약류 관련 비위 라. 우월적 지위 등을 이용하여 다른 직원 등에게 신체적 · 정신적 고통을 주는 등의 부당행위 마. 기타	별표 1의3과 같음 별표 1의4와 같음 파면 파면-해임 파면-해임 파면-해임	파면-해임 정직 정직 정직	해임 정직-감봉 감봉	정직-감봉 감봉-견책 견책
8. 영리업무 및 겸직 금지 의무 위반	파면-해임	정직	감봉	견책
9. 정치운동의 금지 위반	파면	해임	정직	감봉-견책
10. 집단행위의 금지 위반	파면	해임	정직	감봉-견책
※ 비고 1. 제7호다목에서 "우월적 지위 등을 이용하여 다른 공무원 등에게 신체적·정신적 고통을 주는 등의 부당행위"란 청원경찰이 자신의 우월적 지위나 관계 등의 우위를 이용하여 업무상 적정범위를 넘어 다음 각 목의 사람에게 신체적·정신적 고통을 주거나 근무환경을 악화시키는 행위를 말한다. 2. 누적 경고자는 경징계 요구(1년 이내 동일사유 2회, 각각의 사유로 3회)				

[별표 1-4]

음주운전 징계기준(제10조 관련)

음주운전 유형	처리기준
1. 최초 음주운전을 한 경우	
가. 자전거등 음주운전의 경우	감봉-견책
나. 자전거등 외 음주운전의 경우	
1) 혈중알코올농도가 0.08퍼센트 미만인 경우	정직-감봉
2) 혈중알코올농도가 0.08퍼센트 이상 0.2퍼센트 미만인 경우	정직
3) 혈중알코올농도가 0.2퍼센트 이상인 경우	해임-정직
다. 음주측정 불응의 경우	해임-정직
2. 2회 음주운전을 한 경우	파면-정직
3. 3회 이상 음주운전을 한 경우	파면-해임
4. 음주운전으로 운전면허가 정지 또는 취소된 상태에서 운전을 한 경우	정직
5. 음주운전으로 운전면허가 정지 또는 취소된 상태에서 음주운전을 한 경우	파면-정직
6. 음주운전으로 인적·물적 피해가 있는 교통사고를 일으킨 경우	
가. 상해 또는 물적 피해의 경우	해임-정직
나. 사망사고의 경우	파면-해임
다. 사고 후 「도로교통법」 제54조제1항에 따른 조치를 하지 않은 경우	
1) 물적 피해 후 도주한 경우	해임-정직
2) 인적 피해 후 도주한 경우	파면-해임

※ 비고

1. “음주운전“이란 「도로교통법」 제44조제1항을 위반하여 음주운전을 한 것을 말한다.
2. “자전거등“이란 「도로교통법」 제2조제21호의2에 따른 자전거등을 말한다.
3. “음주측정 불응“이란 「도로교통법」 제44조제2항을 위반하여 음주측정에 불응한 것을 말한다.
4. 음주운전 횟수를 산정할 때에는 행정안전부령 제253호 공무원 징계령 시행규칙 일부개정령의 시행일인 2011년 12월 1일 이후 행한 음주운전(음주측정 불응의 경우를 포함한다)부터 산정한다.
5. 하나의 음주운전이 위 표 제1호부터 제6호까지의 음주운전 유형 중 두 개 이상의 유형에 해당하는 경우에는 각각의 처리기준 중 가장 무거운 처리기준을 적용한다.
6. 위 표에도 불구하고 자전거등 음주운전은 같은 표 제1호다목, 제2호부터 제5호까지(제2호 또는 제3호에 해당하는 경우로서 자전거등 외의 음주운전 이력이 있는 경우는 제외한다), 제6호가목 및 다목에 해당하는 경우에는 같은 표에 따른 처리기준보다 한 단계 낮은 징계로 의결할 수 있다.

※ 「공무원 징계령 시행규칙」 음주운전 징계기준(2024. 12. 11.) 적용

징계처분에 따른 효력

유형	승진 및 근무연수	보수 · 수당
파면	· 청원경찰 관계 배제	· 퇴직급여 및 퇴직수당 1/2감액 * 재직기간이 5년 미만인 경우 퇴직급여 1/4 감액 · 성과상여금 미지급(당해년도)
해임	· 청원경찰 관계 배제	· 퇴직급여 전액 지급이 원칙 · 금품 · 향응수수, 공금횡령 · 유용 으로 해임된 경우 퇴직급여의 1/4 감액 * 재직기간이 5년 미만인 경우 퇴직급여 1/8 감액 · 성과상여금 미지급(당해년도)
정직	· 처분기간+18월간 승진 및 승급 제한, 승진소요 최저년수에서 제외 · 처분기간동안 신분은 보유하 나직무에 종사하지 못함	· 처분기간 중 보수 2/3 감액 · 시간외근무수당 · 야간근무수당 · 휴일 근무수당은 실제 근무실적에 따라 지급 · 정액급식비, 직급보조비 미지급 · 가족수당, 학비수당, 정근수당가산 금, 가족수당가산금 등 전액 미지급 · 정근수당 미지급 · 성과상여금 미지급(당해년도)
감봉	· 처분기간+12월간 승진 및 승급 제한, 승진소요 최저년수에서 제외	· 처분기간 중 보수 1/3 감액 · 가족수당, 학비수당, 정근수당가산금 등 1/3감액 · 시간외근무수당, 야간근무수당, 휴일 근무수당은 전액 지급 · 정근수당 미지급 · 성과상여금 미지급(당해년도)
견책	· 6개월간 승진 및 승급제한, 승진 소요 최저년수에서 제외	· 정근수당 지급대상기간 미지급 (1월 지급대상기간 : 전년도 7월 1일~12월 31일) (7월 지급대상기간 : 해당연도 1월 1일~6월 30일) · 성과상여금 미지급(당해년도)
경고	-	· 성과상여금 “S”등급 미부여 (1년 이내 2회 이상 경고처분) · 각종 포상 배제(1년 이내)
주의	-	· 각종 포상 배제 (1년 이내 2회 이상 주의처분)